

ID5における実体審査官の判断に基づく意匠紐付けデータの調査報告：日・米・韓を中心とした先行意匠引用情報の取得と活用

世界五大意匠庁(ID5)の中でも、日本特許庁(JPO)、米国特許商標庁(USPTO)、韓国知的財産庁(KIPO)の三庁は、意匠登録の可否を判断するために厳格な実体審査を実施している。これらの官庁において、審査官が新規性や創作非容易性を判断する過程で特定した「類似する先行意匠」の情報は、専門家による高度な審美・機能的判断の結果であり、意匠の権利範囲や類否判断の傾向を分析する上で極めて価値の高いデータである。本報告書では、これら三庁を中心に、出願意匠と引用意匠(先行意匠)の紐付けデータを取得するための公式サイト、バルクデータ提供サービス、およびAPIの詳細について、技術的・制度的側面から網羅的な調査結果を提示する。

米国特許商標庁(USPTO)における意匠引用データの取得スキーム

米国における意匠特許(Design Patent)の引用データは、世界で最も透明性が高く、かつ構造化された形で提供されている。USPTOは、従来のバルクデータ保存システム(BDSS)を廃止し、より高度なデータアクセスを可能にするオープンデータポータル(ODP)へとプラットフォームを統合した¹。この移行により、研究者や開発者はAPIを通じてリアルタイムに近い形で引用情報の紐付けデータを取得することが可能となっている。

オープンデータポータル(ODP)とAPIによるデータアクセス

USPTOのオープンデータポータルは、特許および意匠に関する膨大な公的データを一元的に提供するハブとして機能している¹。意匠出願と先行意匠の紐付けを調査する上で最も重要なリソースは、特許ファイルラッパー(PFW)および各種引用APIである。

特に、Office Action Citation APIは、審査の過程で審査官が発行する拒絶理由通知書(Office Action)に含まれる引用文献情報を直接抽出するために設計されている³。このAPIは、2017年10月1日以降に送付されたオフィスアクションから、フォームPTO-892やPTO-1449に基づいた引用データを毎日更新して提供している³。意匠特許の場合、審査官がどの先行意匠を根拠に新規性欠如(35 U.S.C. 102)や非自明性欠如(35 U.S.C. 103)を指摘したかを、出願番号単位で正確に把握することができる。

また、Enriched Citations APIは、単なる文献番号の羅列にとどまらず、各引用文献の重要度や関連するクレーム、さらには関連セクションに関する洞察を提供する³。これにより、出願意匠のどの部分が先行意匠のどの造形と類似していると判断されたかという、高次の紐付けデータの取得が可能となっている。

API名称	提供データの概要	更新頻度
Office Action Citation API	オフィスアクション(PTO-892等)に基づく引用意匠の文献番号、日付。	毎日(30日前のデータまで)
Enriched Citations API	引用の関連性、関連クレーム、特定の図面セクションに関するメタデータ。	随時更新
Patent File Wrapper API	書誌事項、出願経過、ステータス、フロントページデータ。	リアルタイム / 毎日
Office Action Rejections API	特定の拒絶条文とそれに対応する引用文献の紐付け。	毎日更新

バルクデータ(Red Book)におけるXML構造の解析

大量の意匠データを一括して処理し、統計的分析や機械学習の学習データとして活用する場合、USPTOが毎週発行するバルクデータセット(通称:Red Book)の利用が不可欠である⁵。意匠特許の登録データはXML形式で提供されており、WIPO標準ST.36に準拠した構造を有している⁷。

意匠登録XMLにおいて、出願意匠と引用意匠の紐付けは <us-references-cited> または <references-cited> タグ内に格納されている⁷。このセクションは、米国内特許、外国特許、および特許外文献(NPL)に細分化されており、各引用は <citation> 要素として定義される⁷。

具体的には、<patcit> タグ内の <document-id> 要素を解析することで、引用された意匠の国コード、文献番号、登録日を抽出できる⁷。さらに、<category> タグには、その文献が審査官によって引用されたものか(cited by examiner)、あるいは出願人が情報開示ステートメント(IDS)を通じて提出したものか(cited by applicant)を示す属性が含まれており、審査官の主観的な類似判断を抽出する際の重要なフィルタリング条件となる⁷。

2013年以降のXMLスキーマ(v4.4等)では、意匠特許におけるロカルノ分類(Locarno Classification)の <classification-locarno> 要素も必須となっており、引用意匠との分類単位での紐付け分析を容易にしている⁷。

韓国知的財産庁(KIPO)のデータ提供サービス「KIPRIS Plus」

韓国における意匠データの提供は、韓国特許情報院(KIPI)が運営するKIPRIS(韓国知的財産情報サービス)を通じて行われている。一般向けの無料検索サービスに加え、プロフェッショナルなデータ活用を目的としたKIPRIS Plusが、APIおよびバルクデータの提供を担っている¹⁰。

KIPRIS Plusによる引用情報のAPI連携

KIPRIS Plusは、45種類のRESTful APIと76種類のバルクデータ製品を提供しており、その中には意匠の引用情報に特化したサービスが含まれている¹²。韓国の意匠審査も日本と同様に厳格な実体審査が行われるため、審査過程で生成される引用データは極めて精度が高い。

特に「Citations(引用)」データカテゴリは、MOIP(知的財産部)のデータベースと直接連結し、標準化されたXML形式で生データを提供している¹²。利用者はAPIを通じて、特定の意匠登録番号や出願番号を入力することで、審査官が新規性や創作非容易性の判断基準とした先行意匠のリストをリアルタイムで取得できる。また、これらのデータは「Administrative Procedures(行政手続)」APIとも連動しており、審査の進捗に応じた引用文献の変化を追跡することも可能である¹²。

2026年以降の国際標準ST.87への対応

KIPOはデータの国際的な互換性を高めるため、2026年から意匠の法的状態(Legal Status)製品にWIPOの国際標準ST.87を導入することを発表している¹³。この新基準に基づいたバルクデータは2026年3月に、APIは同年4月にリリースされる予定である¹³。

ST.87の導入により、意匠の権利維持状況や優先権主張、そして引用情報の構造がより国際的に統一されたフォーマットへと進化する¹³。これにより、日本や米国のデータと韓国のデータを同一のスキーマで統合管理することが容易になり、三庁間での引用ネットワーク分析の効率が飛躍的に向上すると期待される。

データ区分	提供形式	主な内容
意匠公報(Designs Bulletin)	API (Type A) / Bulk (Type B)	書誌事項、図面、登録内容。
行政手続(Administrative Procedures)	API / Bulk	審査経過、拒絶理由、引用文献の履歴。
引用情報(Citations)	API	審査官による直接的な引用デー

		タ。
英語抄録 (KPA)	API	韓国意匠の英語翻訳データ。

KIPRIS Plusで提供されるデータはST.96 (XML標準)にも準拠しており、システム開発者は複雑なパース処理をすることなく、自社のデータベースに出願と引用の紐付け情報を統合できる¹²。

日本特許庁 (JPO)における審査基準と引用意匠の特定

日本特許庁は、意匠法に基づき高度な実体審査を実施しており、その審査プロセスにおいて特定される「引用意匠」の情報は、J-PlatPat (特許情報プラットフォーム)および特許庁が提供する標準データを通じて取得可能である。

審査官による先行意匠調査のメカニズム

JPOの「意匠審査基準」によれば、審査官は新規性 (意匠法第3条第1項)および創作非容易性 (同条第2項)を判断するために、広範な先行意匠調査を行う¹⁴。この調査対象には、意匠公報だけでなく、国内外の書籍、雑誌、カタログ、さらにはインターネット上のウェブページまでが含まれる¹⁴。

審査官が発見した類似の先行意匠は「参考文献 (Sankou Bunken)」として記録される。これは、出願された意匠と全体的または部分的に形状が共通する意匠であり、審査官が登録の可否を判断する上での直接的な根拠となる¹⁴。J-PlatPatの「経過情報 (Keika Jouhou)」サービスを利用すると、特定の意匠出願の審査過程において、審査官がどの文献を引用して拒絶理由を通知したか、あるいは登録の際の判断材料としたかを詳細に確認できる¹⁵。

データ構造と取得方法

JPOが提供するバルクデータやAPI (J-PlatPat経由)では、これらの引用意匠は文献番号や公報番号によって紐付けられている。特に、審査官による「類否判断 (Similarity Judgment)」の結果は、単なるデータのリンクではなく、意匠の「基本構成」や「各部の形状」が消費者の視点から見て審美的な印象を共通にするかという、専門的な評価に基づいている¹⁴。

調査ステップ	審査官の行動	生成されるデータ
先行推論	特徴記載書等に基づき、注視される部位を特定。	審査官の主観的注目点メタデータ。

調査範囲の決定	日本意匠分類やロカルノ分類に基づき、類似群コードを跨いで検索。	関連分類の紐付けデータ。
引用意匠の抽出	形状、模様、色彩の組合せが共通する意匠を特定。	引用意匠(参考文献)リスト。
類否判断の実施	出願意匠と引用意匠を対比し、共通点と差異点を評価。	拒絶理由通知書内の対比説明。

JPOのデータは、国際意匠登録出願(ジュネーブ改正協定に基づくヘーグ出願)についても、日本国内の出願と同様に実体審査を行い、その引用情報を国際登録番号と紐付けて管理している¹⁴。

ID5間の連携と統合引用リスト「Global Dossier」

ID5庁間の技術的調和とデータ共有を目的とした「Global Dossier(グローバルドシエ)」イニシアチブは、出願人と審査官の双方に多大な利便性を提供している。このプラットフォームを通じて、複数の官庁にまたがる同一ファミリーの意匠出願について、それぞれの審査官が引用した先行意匠を一元的に参照することが可能である⁴。

Citation List Betaによる統合ビュー

USPTOが主導する「Citation List Beta」は、共通の優先権主張を共有する関連出願(特許ファミリー)において、各庁で引用されたすべての文献を網羅的にリスト化するサービスである¹⁶。この機能により、例えば日本での出願に対してJPO審査官が引用した先行意匠と、同一の意匠について米国でUSPTO審査官が引用した文献を並べて比較することができる。

このリストには、単なる文献番号だけでなく、リサーチに役立つ「Enriched Citation Data」が含まれる場合がある。これには、各引用文献の関連性表示、関連する図面やセクションの指定などが含まれ、複数の専門家による多角的な類似判断の結果を一つのデータセットとして取得できる⁴。

WIPO CASEを通じた情報交換

WIPO CASE(Centralized Access to Search and Examination)は、IP5庁を含む世界中の特許庁が審査レポートや調査結果を共有するための基盤である¹⁷。JPO主導で開発されたOne Portal Dossier(OPD)システムはWIPO CASEとリンクしており、これにより各庁の審査官が他庁の引用意匠情報を参照しながら、より質の高い審査を行うことが可能となっている¹⁷。この審査官向けの情報交換は、最終的にはパブリックなドシエータとして公開され、我々ユーザーが紐付けデータを取得する際の一次ソースとなる。

民間サービスによる高付加価値意匠データの提供

公的機関が提供する生データやAPIに加え、民間の特許情報サービスプロバイダーは、これらのデータを独自にクレンジングし、より高度な分析を可能にするプラットフォームを提供している。

Questel OrbitとClarivate Derwentの活用

QuestelのOrbit Intelligenceは、1,700万件以上の意匠データを収録しており、AIを活用した「自動類似検索」機能を備えている¹⁸。Orbitの強みは、単に公的な引用データを表示するだけでなく、その意匠が過去に訴訟や異議申し立ての対象となったか、あるいは標準必須特許に関連しているかといった、権利の強さに関するデータと引用情報を紐付けている点にある¹⁸。

一方、ClarivateのDerwent Innovationは、人間が手作業で要約した「Derwent World Patents Index (DWPI)」を提供しており、意匠についても専門家による解説と標準化されたデータ構造が付与されている¹⁹。Derwentの「Global Citations」機能は、発明（意匠）ファミリー単位で前方引用および後方引用をグループ化しており、ある意匠がその後のデザインの進化にどのような影響を与えたかという、時間軸に沿った紐付けデータの抽出に優れている²⁰。

サービス名	提供する主な紐付けデータ	特徴
Orbit Intelligence	審査官引用、訴訟データ、標準必須特許との紐付け。	100以上の jurisdictions をカバーする広範な検索。
Derwent Innovation	DWPIに基づく標準化抄録、ファミリー単位の統合引用。	人手によるキュレーションが施された高精度データ。
Ambercite Ai	AIによる独自の類似度スコアリング。	従来の審査官引用を超えた潜在的類似意匠の特定。
PatentsView	USPTOデータの可視化と研究用データセット。	引用ネットワークのグラフ構造分析に最適。

これらの民間サービスは、USPTOのODPやKIPRIS PlusのAPIから取得した生の引用データをベースに、表記のゆれの修正や出願人名の名寄せ（Disambiguation）を行うことで、データ分析の精度を飛躍的に高めている⁵。

意匠紐付けデータの構造的インサイトと将来展望

本調査を通じて、日本、米国、韓国の三庁はそれぞれ異なるアプローチで意匠の引用データを提供しているものの、全体として「データの構造化」と「国際的な同期」という共通の方向性に向かっていくことが明らかとなった。

類似判断の客観化とデータ活用

意匠の類否判断は、特許(技術)に比べて主観的な要素が強いとされるが、実体審査を行う三庁のデータは、その主観を「審査基準」という客観的な枠組みで制御した結果である¹⁴。例えば、JPO審査官が「全体的な審美感」に基づいて特定した引用意匠は、機械学習における「類似画像ペア」としての正解ラベル(Ground Truth)になり得る。

USPTOのXMLデータに含まれる <category> タグや、JPOの拒絶理由通知書における対比説明は、なぜその二つの意匠が類似していると判断されたのかという「論理的紐付け」を含んでおり、これは次世代のAIによる意匠検索技術の根幹をなすデータである⁷。

クロスボーダー・データ分析の課題と解決策

現在、三庁のデータを統合して分析する際の最大の課題は、各庁独自の分類体系(日本意匠分類、米国意匠分類、韓国分類)の違いである。しかし、WIPOのロカルノ分類への統一や、ST.96に基づくXMLスキーマの採用、そしてST.87による法的状態データの標準化により、これらの障壁は徐々に低減している⁸。

特にKIPOが先行して進めているST.87への完全移行は、意匠権のライフサイクル全体を網羅する引用データの取得を可能にするものであり、他庁の追従が期待される¹³。

結論と推奨事項

意匠出願と引用意匠の紐付けデータを効率的に取得するためには、以下の戦略的なアプローチが推奨される。

1. **USPTOデータの取得:** オープンデータポータル「Office Action Citation API」を活用し、審査中の引用データを動的にキャプチャする。また、過去の静的な紐付けについては、毎週のバルクデータ(XML形式)を解析し、<references-cited> セクションから情報を抽出する³。
2. **KIPOデータの取得:** KIPRIS PlusのAPIアカウントを取得し、「Citations」APIを通じて、MOIPの最新データベースから直接データを取得する。2026年のST.87移行に伴うスキーマ変更に備え、システムの柔軟性を確保しておくことが肝要である¹²。
3. **JPOデータの取得:** J-PlatPatの経過情報を活用し、審査官が「参考文献」として記録した意匠を特定する。大規模な分析が必要な場合は、JPOが配布する標準データを購入し、拒絶理由通知書のテキストマイニングを通じて引用関係を抽出する手法が有効である¹⁴。
4. **統合分析の実施:** Global Dossierの「Citation List Beta」をインターフェースとして活用し、同一ファミリーにおける三庁の引用結果の重複や差異を分析することで、各国の審査官が重要視する「類似性の核」を特定する⁴。

意匠引用データは、将来の知財戦略、R&Dにおけるデザインの自由度(FTO)の確保、そしてAIによ

るデザイン生成・管理における最も重要なリソースの一つである。日本、米国、韓国という実体審査三庁のデータを高精度に紐付けることは、グローバルなデザイン保護の質を向上させるだけでなく、産業界における意匠の価値を最大化することに直結する。

引用文献

1. FAQs | Open Data Portal - USPTO, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://data.uspto.gov/support>
2. Transition guide - Bulk Data Storage System (BDSS) - Open Data Portal - USPTO, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://data.uspto.gov/support/transition-guide/bdss>
3. Open Data Portal - USPTO, 4月 18, 2026にアクセス、<https://data.uspto.gov/>
4. Global Dossier - USPTO, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/global-dossier-initiative>
5. Bulk Data Directory - Open Data Portal - USPTO, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://data.uspto.gov/bulkdata/datasets>
6. Bulk Data Directory | Open Data Portal, 4月 18, 2026にアクセス、
https://data.uspto.gov/bulkdata/datasets?sort_by=field_version_and_date&search_api_fulltext=&f%5B0%5D=product_category%3A39177&f%5B1%5D=published_datasets%3A39166
7. PatentGrantXMLv4.4Documentation.docx - Open Data Portal, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://data.uspto.gov/ui/datasets/products/files/PTBLXML/2013/PatentGrantXMLv4.4Documentation.docx>
8. USPTO - Patent Grant Data/XML v4.3 (aka Red Book) Documentation identifying the use of XML Tags and Content, 4月 18, 2026にアクセス、
https://www.uspto.gov/sites/default/files/products/Patent_Grant_XML_v4.3.pdf
9. USPTO - Patent Grant Data/XML v4.2 (aka Red Book) Documentation identifying the use of XML Tags and Content, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/products/PatentGrantXMLv42-Documentation.pdf>
10. How to use the Korean Intellectual Property Office and Patent Information Search Service (KIPO/KIPRIS) website for searchers | Aztec Co., Ltd., 4月 18, 2026にアクセス、
<https://aztec.co.jp/en/news/columns/8196>
11. KIPRIS - WIPO Inspire, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://inspire.wipo.int/index.php/kipris>
12. 지식재산정보 활용 서비스 - 키프리스 플러스 - KIPRIS, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://plus.kipris.or.kr/eng/main.do>
13. KIPRIS Plus, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://plus.kipris.or.kr/eng/bbs/view.do?nttId=1440&bbsId=B0000011&searchCnd=&searchWrd=&tion=&sdate=&edate=&useAt=&replyAt=&menuNo=300016&viewType=&delCode=&pageIndex=1>
14. 意匠審査基準 | 経済産業省 特許庁, 4月 18, 2026にアクセス、
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html

15. J-PlatPatに出願情報が反映されるのはいつですか？ - Toreru Support, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://support.toreru.jp/hc/ja/articles/360000300202-J-PlatPat%E3%81%AB%E5%87%BA%E9%A1%98%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%8C%E5%8F%8D%E6%98%A0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B>
16. Global Dossier - United States Patent and Trademark Office, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://globaldossier.uspto.gov/>
17. WIPO CASE - Centralized Access to Search and Examination, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://www.wipo.int/en/web/case>
18. Orbit Intelligence - Patent Analytics & Search Software - Questel, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://www.questel.com/patent/ip-intelligence-software/orbit-intelligence/>
19. Questel Alternatives: 7 Tools for Patent & Research Intelligence in 2026 - Cypris, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://www.cypris.ai/insights/questel-alternatives-7-tools-for-patent-research-intelligence-in-2026>
20. Derwent Patent Search Software - Formerly Derwent Innovation - Clarivate, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://clarivate.com/intellectual-property/derwent/patent-search/>
21. Examination Practices in Design Patent and Participatory Examination - Journal of Intellectual Property, 4月 18, 2026にアクセス、
<https://jip.or.kr/2004-05/>